



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 214 del 06/08/2026

OGGETTO: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventisei, addì sei, del mese di Agosto alle ore 09:30, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	No
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	No
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 5 Assenti n° 3

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO

Richiamati:

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 48 e 50;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 43 dello Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16.04.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16.04.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2026-2028;
- la Deliberazione n. 151 del 22.05.2026 con la quale la Giunta Comunale ha adottato atto di indirizzo e misure correttive per il recepimento delle indicazioni formulate dalla Corte dei Conti Sezione Controllo per la Calabria.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del rendiconto di gestione 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21.07.2026 con al quale si è proceduto ad approvare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del Tuel;

Vista l'istruttoria elaborata

PROPONE

alla Giunta Comunale

di proporre al Consiglio Comunale l'adozione della presente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16.04.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16.04.2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione annualità 2026-2028;

Tenuto conto che con i seguenti atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27.02.2026 ad oggetto "Variazione d'urgenza al

Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio art. 15 c. 3, D.L. 77/2021. Applicazione avanzo.” ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2026;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03.03.2026 ad oggetto” Prelevamento dal fondo passività potenziali e dal fondo riserva art. 166 del Tuel”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 31.03.2026 ad oggetto “Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio, art. 175 comma 5-bis lettera a). Applicazione avanzo.”, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15.04.2026;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 31.03.2026 ad oggetto “Prelevamento da fondo di riserva art. 166 Tuel - somma urgenza;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 07.07.2026 ad oggetto ”Bilancio di previsione 2026-2028. Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.il cui procedimento di ratifica è in corso come da proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2125 del 22.07.2026;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2025, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione lett. A) pari ad Euro **86.170.534,81** ed un disavanzo di cui alla lett. E) di Euro – **50.077.450,19**;

Atteso e considerato l'ammontare del maggior disavanzo e, tenuto conto, delle verifiche effettuate l'Amministrazione non ha ritenuto che l'Ente potesse fronteggiare lo squilibrio finanziario derivato con ripiano ai sensi dell'art. 188 del TUEL, e per l'effetto sono state sottoposte al Consiglio Comunale le misure ritenute necessarie in considerazione delle quali, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21.07.2026, pubblicata in data 27 luglio 2026, si è proceduto ad approvare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del Tuel.

Considerato e dato atto ancora che ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L.:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione e fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive;

Dato atto, ancora, che il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione 61 del 21 luglio 2026, è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, della durata compresa fra 4 e 20 anni, compreso quello in corso, sulla base del rapporto passività da ripianare/totale

impegni del titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5 bis, TUEL;

Visto l'art. 175, c. 8, D. Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l'obbligo della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2026;

Considerata la nota prot. n. 45653 del 01.06.2026 e la successiva prot. n. 54358 del 03.07.2026, con le quali il Dirigente del Settore Economico Finanziario ha richiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali ulteriori rispetto alle attestazioni in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni, fermo restando la sussistenza della sostenibilità in caso di maggiori spese;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che con note, depositate in atti, i Dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- la presenza di debiti fuori bilancio per come dettagliato negli allegati alla presente;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare variazioni per come illustrato negli allegati alla presente.

Valutato e ritenuto, nelle more della elaborazione ed approvazione del piano pluriennale di riequilibrio e dell'intera massa passiva, procedere alla verifica generale delle voci di bilancio e di assestamento dello stesso e nel contempo individuare possibili coperture di quote del maggiore disavanzo;

Rilevato che:

- che sia dalla gestione di competenza che dei residui si evidenzia un generale equilibrio per come si evince dagli allegati alla presente;
- con riferimento alla gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto non c'è stato utilizzo di anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di euro 800.000,00.

Viste e richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2026 con la quale è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell'esclusione di sanzioni ed interessi tenuto conto della tipologia del tributo;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 10.07.2026 con la quale sono stati riaperti i termini dal 13 luglio al 12 agosto 2026 per l'adesione alla definizione agevolata;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21.07.2026 con la quale è stata approvata l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata con articolo 10- quinquies del D.L. n. 38/2026;

Viste le relazioni predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario allegate alla presente e di seguito elencate:

- la relazione sul monitoraggio delle società partecipate;
- Relazione Salvaguardia 2026;
- Relazione variazione analitica di bilancio;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo.

Tenuto conto, altresì, che sono state segnalate dai vari dirigenti necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nelle relazioni sopra elencate e nel prospetto contabile allegato alla presente.

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario, nelle more della elaborazione del piano pluriennale di riequilibrio.

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visto pertanto il prospetto degli equilibri allegato alla presente;

Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 dal Dirigente del Settore economico - finanziario;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al n. di prot. _____ del _____;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità

PROPONE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di dare atto dell'adozione delle misure correttive indicate nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo per la Calabria n. 54/2026 per come riportato nelle relazioni allegate alla presente con particolare riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025 e all'iscrizione nel bilancio di previsione 2026-2028, nelle more della approvazione del piano pluriennale di riequilibrio;

di apportare al bilancio di previsione 2026-2028, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate negli allegati alla presente;

di accertare, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del Settore Finanziario di concerto con i dirigenti di servizio e alla luce della variazione di assestamento generale, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

di dare atto che:

- sono stati finanziati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. n. 267/2000 per l'anno 2026 per un importo complessivo di Euro 2.329.750,58;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario assestato risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- nelle more della predisposizione ed approvazione del piano di riequilibrio, si è proceduto alla creazione di appositi stanziamenti per quote di ripiano del disavanzo mediante risparmi di spesa per come meglio evidenziato nella relazione sulla variazione analitica di bilancio allegata alla presente e di seguito riportati:
 - anno 2026 Euro 119.209,25;
 - anno 2027 Euro 298.725,24;
 - anno 2028 Euro 1.003.931,28.

di dare evidenza e stabilire che il bilancio di previsione pluriennale sarà aggiornato e variato a seguito dell'approvazione del piano pluriennale di riequilibrio;

di dare atto, ancora, che risulta conseguentemente aggiornato il Dup 2026-2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16.04.2026

di dare atto, altresì, che continuerà il costante monitoraggio sulle società partecipate, al fine di verificare ed accertare la permanenza degli equilibri di bilancio;

di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;

di inviare la presente deliberazione unitamente agli allegati alla Corte dei Conti Sezione Controllo per la Calabria.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione Trasparente.

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 164, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2250 del 04/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2250 del 04/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2250 del 04/08/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Il Segretario Generale

MURONE MARIO

Avv. PROVENZANO SIMONA